



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Così composto:

dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
dott. Vincenzo Vitalone	Giudice
dott.ssa Filomena Albano	Giudice relatore

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A
NON DEFINITIVA**

nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. 12088 dell'anno 2020, rimessa in decisione sullo *status* all'udienza del giorno 09.02.2022 vertente

t r a

Parte_1 (C.F. C.F._1), rappresentato e difeso giusta procura in atti, dall'avv. Nicoletta Gervasi;

RICORRENTE

contro

Controparte_1 (C.F. C.F._2), rappresentata e difesa giusta procura in atti, dall'avv. Oreste Bisaccia Terracini;

RESISTENTE

e

con l'intervento del Pubblico Ministero

oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio

Visto il ricorso depositato e ritualmente notificato, con il quale il ricorrente ha chiesto che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente in data 10.12.1977 in Lanuvio (RM);

Rilevato che la convenuta si è costituita in giudizio;

Considerato che dalle dichiarazioni delle parti e dalla documentazione prodotta è emerso che i coniugi vivono ininterrottamente separati dalla udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale di Roma del 11.04.1991 e in forza di separazione giudiziale con sentenza n. 7555/1997 in data 12.02.1997, passata in giudicato, e che da tale epoca non vi è stata ripresa della convivenza coniugale;

Accertato quindi il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett b della legge n. 898/70, il Collegio deve ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare e conseguentemente dovuta la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;

considerato che il giudizio deve proseguire sulle ulteriori questioni proposte dalle parti;

visti gli artt. 4 e 23 della legge 898/70;

**p.q.m.
il tribunale**

non definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero così decide, ferme restando le condizioni della separazione vigenti:

dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 10.12.1977, in Lanuvio (RM), tra *Parte_1* (C.F. *C.F._1*) e *Controparte_1* (C.F. *C.F._2*);

ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Lanuvio di procedere all'annotazione della sentenza (registro agli atti dello stato civile dell'anno 1977, atto n. 00003, parte 2, serie C);

dispone la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni come da separata ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile, il giorno 18.02.2022.

Il Presidente
Marta Ienzi

Il Giudice estensore
Filomena Albano